

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה טור פז
אפרת רייטן מרום
סימון דוידסון
צגה מלקו
יסמין פרידמן
מיכל שיר סגמן
שלי טל מירון
מתן כהנא
יואב סגלוביץ'
נעמה לזימי
אוהד טל
אלי דלל

4194/25/פ

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מימון שכר לימוד למשרתי מילואים), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 1א19.1. בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ"א בשבט התשפ"ד (31 בינואר 2024) (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹, כך שאחרי סעיף 1א19 יבוא :

"מימון שכר לימוד 1א19. (א) מוסד יחזיר לסטודנט שנרשם ללימודים של משרתי מילואים במוסד בשנת הלימודים התשפ"ד (להלן – שנת – הוראת שעה) הלימודים), את שכר הלימוד ששילם לשנת הלימודים, או יפטור אותו מתשלום שכר הלימוד שהוא נדרש לשלם לשנת הלימודים, ובלבד שנקרא לשירות מילואים במהלך התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ"א בשבט התשפ"ד (31 בינואר 2024), ושירת 30 ימים

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

מצטברים לפחות בתקופה זו; לעניין זה, "שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.²

(ב) היה סטודנט כאמור בסעיף קטן (א) זכאי לקבל השתתפות בשכר הלימוד לשנת הלימודים במימון המדינה, שאינה מלגה הניתנת עבור פעולת התנדבות או בשל הצטיינות, יינתן רק הסיוע שלפי סעיף קטן (א) או רק ההשתתפות, לפי הגבוה מביניהם.

(ג) אוצר המדינה ישפה מוסד על כל סכום שכר הלימוד שהוחזר או שניתן לגביו פטור לפי הוראות חוק זה."

2. הארכת תקופת הוראת השעה (א) שר החינוך, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תקופת הוראת השעה, אם מצא שהדבר נדרש עקב הימשכותן של פעולות האיבה או פעולות המלחמה.

(ב) לעניין זה –

"ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951,³ מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023);

"פעולות האיבה או פעולות המלחמה" – פעולות האיבה או פעולות המלחמה, שאירעו בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המאוחר;

"הפעולות הצבאיות המשמעותיות" – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה,⁴ והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023).

² ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

³ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

דברי הסבר

ביום שמחת תורה, כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), יצאה מדינת ישראל למלחמת "חרבות ברזל" בעקבות מתקפת הפתע האכזרית של ארגון הטרור חמאס. במסגרת המלחמה גויסו למעלה ממאתיים אלף אנשי ונשות מילואים וביניהם עשרות אלפי סטודנטים. אומנם, שנת הלימודים האקדמית נפתחה באיחור בעקבות המלחמה, אך סטודנטים רבים עוד נותרו בשירות המילואים.

התארכות המלחמה מביאה לכך שסטודנטים רבים המשרתים במילואים ישלמו מחיר אקדמי, מקצועי ואישי כבד עקב שירותם. כדי להפחית את הנזק שיגרם לסטודנטים המשרתים במילואים בתקופת המלחמה, על המדינה להעניק להם סיוע. כך למשל, במהלך מלחמת יום הכיפורים נקבע בהוראת שעה כי סטודנטים משרתי מילואים יזכו להקלות שונות ולמימון שכר הלימוד האקדמי לשנה אחת. כמו כן ניתנה עדיפות בקבלה לחוגים שונים למשרתי מילואים פעילים.

לאור זאת, הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007 ולקבוע בהוראת שעה כי מוסדות יחזירו את שכר הלימוד האקדמי לשנת הלימודים התשפ"ד ששילמו סטודנטים ששירתו למעלה מ-30 יום במלחמת "חרבות ברזל". במידה וסטודנט טרם שילם את שכר הלימוד לתשפ"ד, על המוסד לפטור אותו מתשלום זה.

בנוסף, בהתחשב בזכאותם של סטודנטים המשרתים במילואים להשתתפות במימון שכר הלימוד לפי החלטת ממשלה מספר 1023 מיום י"ט בחשוון התשפ"ד (3 בנובמבר 2023) ולפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994, מוצע לקבוע כי סטודנטים כאמור יהיו זכאים רק לסיוע לפי הוראת השעה או רק לפי ההשתתפות, לפי הגבוה מביניהם.

עוד מוצע הסדר להארכת הוראת השעה ככל שהדבר יידרש עקב הימשכות המלחמה, וכן לקבוע כי אוצר המדינה ישפה את המוסדות בעבור החזר שכר הלימוד כאמור וכן בעבור שכר הלימוד שפטרו מתשלום.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בשבט התשפ"ד (15.01.2024)